

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3484/2538

นาย ดำรง เบียงกลาง
นาย เร็ว นอนโพธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยแบ่งแยกที่ดินแล้วจดทะเบียนโอนใส่ชื่อโจทก์ตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนที่ดินกันถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติให้ใช้ค่าเสียหายศาลพิพากษาให้โจทก์และจำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินแลกเปลี่ยนตอบแทนกันส่วนคำขอที่เรียกค่าเสียหายให้ยกโดยวินิจฉัยว่าโจทก์และจำเลยได้ตกลงแลกเปลี่ยนที่ดินกันแล้วโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายเป็นการพิพากษาในประเด็นค่าเสียหายและพิพากษตามคำขอให้ฟ้องครบถ้วนแล้วเพราะโจทก์ฟ้องบังคับให้แลกเปลี่ยนที่ดินเป็นประธานส่วนค่าเสียหายเป็นคำขอต่อเนื่องเมื่อสามารถปฏิบัติตามคำขอประธานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำต่อเนื่องอีกและมีใช้กรณีที่จำเลยจะเลือกชำระได้ตามลำพัง

โจทก์ฟ้องว่า เดิมโจทก์เป็นเจ้าของครอบครองที่ดินสวนเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน ตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 3537 จำเลยเป็นเจ้าของครอบครองที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่ 70 ตารางวา ตาม น.ส.3 ก.เลขที่ 3536 จำเลยขอแลกเปลี่ยนที่ดินดังกล่าวกับโจทก์ในเนื้อที่เท่า ๆ กัน คิดเป็นเนื้อที่ 3 งาน 87 ตารางวา โดยจำเลยตัดแบ่งที่ดินของจำเลยตอนเหนือแลกเปลี่ยนกับที่ดินของโจทก์ หลังจากนั้นโจทก์จำเลยต่างเข้าครอบครองที่ดิน

ซึ่งแลกเปลี่ยนกัน มีถนนตัดผ่านที่ดินที่โจทก์เข้าครอบครอง จึงเหลือเนื้อที่ 3 งาน 67 ตารางวา ต่อมาโจทก์จำเลยได้ขอออกโฉนดในที่ดินดังกล่าวโดยที่ดินที่โจทก์จำเลยแลกเปลี่ยนกันยังคงเป็นชื่อโจทก์จำเลยอยู่เช่นเดิม โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยไปทำการแบ่งแยกโฉนดตามข้อตกลงเดิม แต่จำเลยไม่ยอม ขอให้บังคับจำเลยแบ่งแยกที่ดินด้านเหนือของโฉนดที่ดินเลขที่ 1247 ซึ่งจำเลย (ที่ถูกต้องโจทก์) ครอบครองอยู่ คิดเป็นเนื้อที่ 3 งาน 67 ตารางวาแล้วโอนทางทะเบียนใส่ชื่อโจทก์ ถ้าจำเลยไม่ยอมแบ่งแยกและโอนใส่ชื่อโจทก์ โจทก์ขอคิดค่าเสียหายจากจำเลยรวมเป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยตกลงแลกเปลี่ยนที่ดินกับโจทก์ตามฟ้อง โจทก์เข้าไปปลูกต้นไม้ในที่ดินของจำเลยเพราะได้ขออนุญาตจำเลยโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย คดีโจทก์ขาดอายุความเรียกร้องเอาคืนฐานลามิควรได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนแบ่งแยกและโอนที่ดินด้านทิศเหนือของโฉนดที่ดินเลขที่ 1247 จำนวนเนื้อที่ 3 งาน 67 ตารางวา มีอาณาเขตกว้างยาวภายในกรอบสี่เหลี่ยมตามแผนที่สังเขปเอกสารหมายเลข 8 ให้แก่โจทก์ โดยให้โจทก์จดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 1249 ให้แก่จำเลยเป็นการแลกเปลี่ยนตอบแทนกัน ด้วย ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาไม่ครบถ้วนตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์นั้นคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์กับจำเลยตกลงแลกเปลี่ยนที่ดินกันและต่างได้เข้าครอบครองที่ดินส่วนที่แลกเปลี่ยนกันแล้ว โจทก์ให้จำเลยไปแบ่งที่ดินเพื่อใส่ชื่อแต่ละฝ่าย จำเลยเพิกเฉยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายรวม 100,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยแบ่งแยกที่ดินซึ่งจำเลยครอบครองอยู่ตามข้อตกลงแล้วโอนทางทะเบียนใส่ชื่อโจทก์ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติโจทก์คิดค่าเสียหายจากจำเลยรวมเป็นเงิน 100,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนได้ชำระเสร็จแก่โจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินให้แก่โจทก์และให้โจทก์จดทะเบียนโอนที่ดินแลกเปลี่ยนตอบแทนด้วย ส่วนคำขออื่นให้ยก โดยศาลชั้นต้นเห็นว่า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจึงไม่วินิจฉัยประเด็นค่าเสียหายศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนเห็นว่าตามฟ้องโจทก์ที่เรียกค่าเสียหายนั้นเป็นค่าเสียหายในกรณีที่ไม่มี การแลกเปลี่ยนที่ดินต่อกัน เมื่อศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่าโจทก์และจำเลยได้ตกลงแลกเปลี่ยนที่ดินกันแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย พิพากษาให้ยกคำขอของโจทก์ที่เรียกร้องค่าเสียหาย ถือว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้พิพากษาประเด็นค่าเสียหายแล้ว จึงถือว่าได้พิพากษาตามคำขอของโจทก์ครบถ้วนแล้ว เพราะโจทก์ฟ้องบังคับให้แลกเปลี่ยนที่ดินเป็นประธาน ส่วนค่าเสียหายเป็นคำขอต่อเนื่อง เมื่อสามารถปฏิบัติตามคำขอประธานแล้วก็หาจำเป็นต้องบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำขอต่อเนื่องอีกไม่ และมีใช้กรณีที่จำเลยจะเลือกชำระได้ตามลำพัง ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ชัยวัฒน์ ดุลยปฏิณ-ก้าน อันนันทน์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ